

合 意 書

東雲電機株式会社（以下「甲」という。）、東雲デバイスソリューションズ株式会社（以下「乙」という。）、**Marsden Audio Laboratories, Inc.**（以下「丙」という。）及びマースデン・ジャパン株式会社（以下「丁」という。）は、乙が **2024 年 11 月 12 日**付通知書（**SDS-IPL-2024-0611**）により丙に対して行った主張（以下「本件主張」という。）に関し、本日、下記のとおり合意する。

締結日：**2025 年 4 月 18 日**

締結地：大阪市北区

文書番号：**NKS-2024-1187-A1**

第 1 条（対象特許）

本合意の対象となる特許及び特許出願（以下あわせて「本件特許」という。）は、次のとおりとする。

国・地域	番号
国際出願	PCT/US2011/048013 （国際出願日 2011 年 8 月 17 日 、国際公開 WO 2012/024531 A1 ）
日本	特許第 5617402 号（設定登録 2014 年 12 月 12 日 ）
米国	US 8,977,546 B2
欧州	EP 2 604 125 B1 （ DE, FR, GB, IT, NL, SE に おいて有効化）
韓国	KR 10-1584772
中国	ZL 2011 8 0040217.6
ブラジル	BR 11 2013 003914-2

本件特許に係る発明の名称は「レンダリング環境に応じた復号器におけるオブジェクトクラスタリング」、丙の整理番号は **MAL-JP-2010-0392**（旧 **MAL-2010-0392** /横浜系列）である。

第 2 条（権利帰属の確認）

1. 甲及び乙は、本件特許に係る発明が、**2009 年 11 月 16 日**付共同開発契約 別紙 **A** に定める対象範囲において生じたものではないことを確認する。
2. 甲及び乙は、本件特許及び本件特許に係る特許を受ける権利について、現在も過去においても、いかなる国においても、何らの持分をも有しないことを確認する。
3. 乙は、本件主張を全面的に撤回する。撤回は本合意の締結日をもって効力を生じ、本件主張は当初からされなかったものとして取り扱う。
4. 甲は、**2011 年 6 月 3 日**付確認書（文書番号 **SDK-IP-2011-0288**）が甲により真正に作成され発出された文書であること、及び同確認書の各項が現在も有効であることを確認する。

第 3 条（念のための持分の譲渡）

1. 前条の確認にかかわらず、いずれかの国において甲又は乙が本件特許又は本件特許に係る特許を受ける権利について持分を有すると判断された場合には、当該持分は、これをもって丙に譲渡されたものとする。当該譲渡の効力発生日は、当該国の法令が認める最も早い日とする。

2. 甲及び乙は、前項の譲渡の登録その他の手続に必要な書面（譲渡証書、単独申請承諾書、委任状を含む。）を本日付で作成し、丙及び丁の代理人である中之島総合法律事務所に預託する。丙は、前項の判断がされた場合、甲及び乙の追加の関与を要することなく、当該書面を用いて手続を行うことができる。
3. 甲及び乙は、日本国においては特許法第 98 条第 1 項第 1 号により特許権の移転が登録によりその効力を生ずることを了解し、前項の預託がこれに対応するものであることを確認する。

第 4 条（不起訴の合意）

甲及び乙は、いずれの国においても、本件特許について、権利の帰属を理由とする次の各手続を申し立て、又は第三者をして申し立てさせないものとする。

- 一、日本国における特許無効審判（特許法第 123 条第 1 項第 2 号又は第 6 号を理由とするものを含む。）
- 二、中華人民共和国における専利権権属紛争訴訟
- 三、大韓民国における特許無効審判（特許法第 44 条違反を理由とするものを含む。）
- 四、その他各国における権利の帰属を争う訴訟、審判その他の手続

第 5 条（清算条項）

甲、乙、丙及び丁は、本件特許及び本件主張に関し、本合意に定めるもののほか、相互に何らの債権債務のないことを確認する。本合意の締結により、共同開発契約に関連して本件特許について生じ得る一切の請求は終局的に解決されたものとする。

第 6 条（金銭の授受）

本合意に基づく金銭の授受は、いずれの当事者間においても行わない。各当事者の弁護士費用その他の費用は、各自の負担とする。

第 7 条（プログラム全体に関する取扱い）

甲、乙、丙及び丁は、共同開発契約（プログラムコード JD-SHN-09）に基づくその余の成果の帰属について、本合意の締結日から 2 年間、相互に主張を行わないものとする。当該期間内に、各当事者は共同で成果の一覧を作成し、帰属を確認する作業を行う。

第 8 条（秘密保持）

本合意の内容は、法令又は上場規則により開示を要する場合、税務当局その他の官公署の求めに応じる場合、及び自己の弁護士、会計士その他の専門家に開示する場合を除き、これを第三者に開示しない。ただし、丙及び丁は、本件特許のライセンシーに対し、第 2 条及び第 4 条の内容を開示することができる。

第 9 条（準拠言語・準拠法・管轄）

本合意は日本語をもって正文とする。英訳文は参考のために作成されたものであり、日本語正文と相違がある場合には日本語正文による。準拠法は日本法とし、第一審の専属的合意管轄裁判所を大阪地方裁判所とする。

本合意成立の証として本書四通を作成し、甲乙丙丁記名押印又は署名のうえ各一通を保有する。

2025 年 4 月 18 日

甲：東雲電機株式会社

取締役 執行役員 法務・知的財産統括 瓜生 志摩子 （印）

乙：東雲デバイスソリューションズ株式会社
執行役員 知的財産本部長 筒見 洋輔 (印)

丙：Marsden Audio Laboratories, Inc.
Vice President and Chief Intellectual Property Counsel
Marisol Etxeberria (署名)

丁：マースデン・ジャパン株式会社
知的財産部長 園田 修 (印)

立会：中之島総合法律事務所 弁護士 蒲生 亮太